

1501898-24.2021.8.26.0297
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: FABIO ANTONIO CAMARGO DANTAS
Comarca: Jales
Foro: Foro de Jales
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 12/10/2022
... à denúncia.

Averbou, ainda, quanto ao roubo majorado, que a denúncia está pautada unicamente na palavra da vítima, sem qualquer lastro de prova irrefutável para que a conduta do réu se enquadre no texto normativo, asseverando, a sua vez, que, no decorrer da demanda, não ficou comprovado que tenha ocorrido nenhuma das hipóteses legais para aplicação do delito descrito no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jales
Foro de Jales
1ª Vara Criminal
Rua 09, 2231, Jales-SP - cep 15700-018
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501898-24.2021.8.26.0297 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501898-24.2021.8.26.0297
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2319004/2021 - 01º D.P. JALES, 21560838 - 01º D.P. JALES, 4280/21/227 - 01º D.P. JALES, 2319004 - 01º D.P. JALES
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOHN LENON MURILO GOMES DE OLIVEIRA PERROTTI
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO ANTONIO CAMARGO DANTAS

Vistos.

JOHN LENON MURILO GOMES DE OLIVEIRA PERROTTI foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso VII, c.c. art. 14, inc. II, todos do Código Penal, porquanto, em conformidade com os termos vertidos na exordial acusatória, no dia 23 de novembro de 2021, por volta das 18h09, no interior da residência localizada na Rua Guerino Leon, nº 248, Nova Jales II, nesta cidade e Comarca de Jales/SP, com emprego de arma branca, o réu tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça, 01 (um) aparelho de telefonia celular, modelo A30, marca Samsung, pertencente à vítima

Ligiane da Silva.

Verte-se, da peça incoativa, que, na data dos fatos, já com o animus furandi, sendo contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, o réu dirigiu-se até o local dos fatos, e, por sua vez, que, chegando ao local, para entrar no imóvel, o réu arrombou a janela da sala.

Segundo a prefacial acusatória, já no interior da residência, passou a revirar o local, momento em que foi surpreendido pela vítima, a qual chegou na casa e se deparou com a prática delitiva.

Nos termos das linhas tracejadas na denúncia, o réu, que estava na posse de um garfo de churrasco amassado por baixo das vestes, simulou que estava na posse de uma arma de fogo e foi em direção à vítima, anunciando o roubo, quando, mediante grave ameaça, ordenou que a vítima lhe entregasse o celular, pois, caso contrário, a mataria.

Consta, ainda, que, de maneira abrupta, o réu arrebatou o celular das mãos da vítima, e, a seu turno, que, antes que ele se evadisse do local, a vítima foi em sua direção e conseguiu recuperar o seu celular, ao mesmo tempo que saiu da residência gritando por socorro. Colhe-se, outrossim, da denúncia, que, diante da reação da vítima, o réu empreendeu fuga, tendo a vítima aproveitado a ocasião para acionar a polícia militar, noticiando o ocorrido e informando as características do réu.

Nos termos da incoativa, em buscas pelas redondezas, os policiais conseguiram abordar e efetuar a prisão do réu, tendo os agentes visualizado, quando ele dispensou ao solo, o garfo amassado utilizado para ameaçar a vítima.

Consta, ainda, que, em solo policial, a vítima procedeu ao reconhecimento formal do réu.

Eis, em escorço, os termos da denúncia (fls.110/114).

A denúncia foi recebida no dia 06 de dezembro de 2021 (fls.153/154).

Em momento ulterior, devidamente citado (fls.177), cõscio dos termos da denúncia, por intermédio de seu defensor apresentou a abalizada defesa escrita (fls.166/173).

A despeito do esmero do defensor, à míngua dos elementos de convicção necessários, arredou-se a possibilidade da absolvição sumária, designando-se, na oportunidade, audiência de instrução, debates e julgamento (fls.178/181).

Durante a instrução processual houve a colheita da prova oral, ouvindo-se, por conseguinte, a vítima, duas testemunhas, como, também, o réu, o qual, em sede de interrogatório, exerceu a sua autodefesa (fls.218/221).

Ao término da instrução, findada a audiência, o Ilustre Promotor de Justiça ofereceu o aditamento da denúncia, passando a descrever os seguintes fatos (fls.218/221): "Diante dos detalhes trazidos pela vítima e com fundamento no art. 384 do CPP, requeiro o aditamento da denúncia para inclusão da circunstância de que o roubo foi cometido também mediante violência: no dia 23 de novembro de 2021, por volta das 18h09min, no interior da residência localizada na Rua Guerino Leon, nº 248, Nova Jales II, nesta cidade e Comarca de Jales/SP, com emprego de arma branca, JOHN LENON MURILO GOMES DE OLIVEIRA PERROTTI tentou subtrair, para si, mediante violência e grave ameaça, 1 (um) aparelho de telefonia celular, modelo A30, marca Samsung, pertencente à vítima Ligiane da Silva, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo apurado, na data dos fatos, JOHN dirigiu-se até o local dos fatos, já com animus furandi. Ali chegando, para entrar

no imóvel, JOHN arrombou a janela da sala. Ato contínuo, já no interior da residência, passou a revirar o local, momento em que foi surpreendido pela vítima, a qual chegou na casa e se deparou com a prática delitiva. Na sequência, o réu simulou estar na posse de arma de fogo e foi em direção à vítima, anunciando o roubo. Neste momento, diante do movimento de fuga iniciado pela vítima, ele a alcançou e tentou esganá-la, com golpe de 'mata leão'. Neste momento, mediante grave ameaça, ordenou que a vítima lhe entregasse o celular, pois, caso contrário, a mataria. Para tanto, encostou nela o objeto que trazia consigo, simulando se tratar de arma de fogo. Preocupada com o filho, a vítima reagiu, até que, de maneira abrupta, o acusado arrebatou então o celular das mãos dela, que caiu ao solo. Aproveitando que o denunciado se abaixou para pegar o aparelho, Ligiane conseguiu sair da residência correndo e gritando por socorro. Diante da reação da vítima, o réu empreendeu fuga, quando a vítima aproveitou para acionar a polícia militar, noticiando o ocorrido e informando as características de JOHN. Em buscas pelas redondezas, os policiais conseguiram abordar e efetuar a prisão do réu, tendo os agentes visualizado quando ele dispensou ao solo o garfo utilizado para ameaçar a vítima (o objeto encontra-se fotografado a fls. 20/21)".

A despeito da manifestação da defesa (fls.215/217), houve o recebimento do aditamento da denúncia em 26 de julho de 2022 (fls.224/227), sendo, ulteriormente, designada nova audiência de instrução (fls.235/236), na qual o réu, em sede de interrogatório, exerceu a sua autodefesa.

Ao cobro da instrução, primeiramente, como sói ocorrer, manifestou-se o Ministério Público, na lavra de seu Ilustre Promotor de Justiça, o qual, em sua faina, pugnou pelo acolhimento da pretensão acusatória, com a consequente condenação do réu, averbando, no ponto, a comprovação da materialidade pelo depoimento dos policiais militares em solo policial (fls.03/04), bem como pela prova oral produzida em audiência, e, ainda, que a autoria delitiva restou incontestada. Ao incursionar sobre a dosimetria da pena, na primeira fase, apontou que o réu ostenta maus antecedentes, com condenações nos autos nº 0000429- 71.2008.8.26.0297, pelo crime de furto qualificado, com trânsito em julgado em 15/02/2011, bem como nos autos nº 0006131-31.2010.8.26.0619, por furto qualificado, com pena extinta em 26/08/2013. Averbou, outrossim, que as circunstâncias do delito foram muito graves, com roubo cometido no interior da residência da vítima, na presença de uma criança de cinco anos de idade, e, ainda, que as consequências também foram graves, tendo a vítima ficado traumatizada, mudando-se de endereço e alterando o seu comportamento pessoal. Na segunda fase, pugnou pelo reconhecimento da agravante da reincidência, considerando, a sua vez, que o réu é multirreincidente, com condenação nos autos nº 1500871-21.2019.8.26.0541, pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores, com trânsito em julgado em 06/10/2020, bem como nos autos nº 0002146-49.2013.8.26.0619, por furto qualificado, com pena extinta em 06/06/2019. De sua vez, na terceira fase, ressaltou a possibilidade de diminuição da pena, por se tratar de delito na forma tentada, pontuando, outrossim, que houve o emprego de arma branca como causa de aumento da pena. Em linha de remate, pugnou pela fixação do regime inicial fechado, e, por sua vez, que não existe viabilidade à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls.247/257).

A defesa do réu, por sua vez, palmilhando senda visceralmente oposta, pugnou pela absolvição, arvorando, em escorço, a falta de provas sobre os fatos, afirmando, a sua vez, que a vítima não soube esclarecer os fatos com precisão, apenas mencionando que foi segurada pelo réu, com enfoque no celular, e que sofreu um golpe denominado "mata-leão".

Salientou, a seu turno, que não existiram testemunhas presenciais, não existindo provas da grave ameaça cometida pelo réu, consignando, ainda, que não houve prova robusta da autoria.

Sublinhou, por sua vez, que não há provas que sustentem as alegações trazidas no

processo, e, ainda, que indícios contundentes não foram juntados à denúncia.

Averbou, ainda, quanto ao roubo majorado, que a denúncia está pautada unicamente na palavra da vítima, sem qualquer lastro de prova irrefutável para que a conduta do réu se enquadre no texto normativo, asseverando, a sua vez, que, no decorrer da demanda, não ficou comprovado que tenha ocorrido nenhuma das hipóteses legais para aplicação do delito descrito no artigo 157, §2º, inc. VII.

Pugnou, ao final, pela absolvição, e, subsidiariamente, pela não incidência da causa de aumento de pena prevista ao roubo majorado (fls.259/261).

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

A pretensão acusatória merece parcial acolhimento.

A vítima Ligiane da Silva, em pretório, confirmou que, na data do fato, deparou-se com um indivíduo no interior do seu imóvel, afirmando, ainda, que ele era conhecido, e, por sua vez, que ele morava na mesma rua da sua casa, em um bairro abaixo, informando, outrossim, que o réu já tinha feito sua abordagem, anteriormente, solicitando um prato de comida. Disse, em acréscimo, que foi o único contato que teve com o réu, antes do fato. Relatou, a seu turno, que, na ocasião, avistou o réu atrás do box do seu banheiro, quando foi rendida por ele, juntamente com o seu filho de 05 anos de idade. Afirmou, em adição, que o réu se levantou e lhe desferiu um golpe "mata-leão", afirmando, ainda, que o réu simulou que estava com uma arma sob a camisa, pedindo para que não gritasse. Relatou, em acréscimo, que o seu filho começou a gritar, afirmando, ainda, que o réu começou a enforcá-la, jogando-a no sofá. Disse, outrossim, que entraram em luta corporal, momento em que o réu tomou posse do seu celular. Confirmou, a seu turno, que o réu apenas simulou que estava armado com algo sob a camiseta, afirmando, ainda, que o réu ficava com a mão sob as vestes, informando, outrossim, que o réu tinha apontado a suposta arma em sua cabeça quando foi rendida no banheiro. Informou, por sua vez, que, na ocasião, não chegou a ver o objeto que o réu estava portando, informando, ainda, que somente tomou conhecimento do que se tratava quando foi à Delegacia, após a prisão do réu, informando, outrossim, que o réu havia arremessado o referido objeto no mato durante a perseguição policial. Confirmou, ainda, que, logo após a tirada do seu aparelho de telefonia móvel, o réu deixou o local, momento em que acionou a polícia, confirmando, a sua vez, que recuperou o seu telefone na Delegacia, depois que os policiais o entregaram. Negou, a seu turno, que tivesse recuperado o seu celular por conta própria, confirmando, ainda, que o réu saiu da sua casa na posse do celular. Negou, a sua vez, que o réu tenha subtraído algum outro bem. Relatou, ainda, que, na ocasião, o réu havia pulado o muro, informando, por sua vez, que deixava o portão trancado e a porta dos fundos aberta, quando se dirigia ao ponto de ônibus para buscar o seu filho na escola. Disse, em adição, que, no transcurso do tempo entre sair de casa para buscar o seu filho na escola e retornar para casa, o réu já estava no interior da sua residência. Confirmou, a seu turno, que o réu, na Delegacia, trajava as mesmas vestes daquele instante em que estava na sua casa, confirmando, ainda, que identificou o réu, prontamente, quando solicitaram o seu reconhecimento na Delegacia. Reconheceu, outrossim, por videoconferência, a fisionomia do réu durante a audiência. Disse, ainda, que, depois um mês morando no local, sempre via o réu nas proximidades, informando, outrossim, que constantemente o via na rua, negando, a seu turno, que tivesse conhecimento da vida dele. Confirmou, a seu turno, que, no mesmo instante em que foi rendida pelo réu com um golpe "mata-leão", ele usou o objeto como arma. Negou, a sua vez, que, antes de ingressar no imóvel, tivesse notado a presença do réu, informando, ainda, que, na ocasião, estranhou a janela aberta, não sabendo informar se o réu teria ingressado pela janela, que não tinha sinal de arrombamento, ou pela porta dos fundos, que estava encostada. Narrou, a seu turno, que, ao ingressar na sua casa, o seu filho correu para entrar no banheiro, informando, ainda, que foi ele quem avistou o réu e gritou, alertando a presença de uma pessoa estranha no banheiro. Disse, em

acréscimo, que seguiu correndo para o banheiro, quando foi rendida pelo réu, no mesmo instante, sofrendo um golpe "mata-leão", informando, ainda, que foi lançada no sofá e que entrou em luta corporal com o réu. Relatou, em adição, quando foi rendida, que o réu a ameaçou para que ficasse quieta, afirmando, ainda, que ficou com um pouco de medo, informando, a seu turno, que o seu filho começou a gritar, e, por sua vez, que não sabia o que o réu tinha sob a camisa, notando que havia um objeto. Disse, outrossim, que, nesse instante, não chegou a refletir sobre a possibilidade de o réu estar armado, informando, a seu turno, que ficou com medo por causa do seu filho, o qual tentava bater no réu. Disse, ainda, que o réu tentou tirar o celular da sua mão e que o seu aparelho caiu, informando, a seu turno, que, neste momento, pegou na mão do seu filho e saiu correndo de casa, gritando por socorro, e, por sua vez, que o réu deixou a casa, correndo com o seu celular. Afirmou, por sua vez, que estava assustada e que gritou por socorro no meio da rua. Afirmou, ainda, que, na oportunidade, o réu declarou que tinha uma arma, afirmando, outrossim, que acreditou que o réu estivesse com uma arma de fogo, somente tomando conhecimento de que se tratava de outro objeto na Delegacia. Disse, a sua vez, que o réu estava com um espeto grande de carne, tendo-o modelado para que aparentasse uma arma, confirmando, ainda, que o objeto tinha o potencial de perfurar alguém. Confirmou, ainda, que o golpe "mata-leão" envolveu o seu pescoço, e, outrossim, que o réu a pegou pelas costas, quando se assustou e tentou sair de casa com o seu filho, no primeiro momento, quando o avistou no banheiro. Disse, a seu turno, que, nesse momento, o réu apenas solicitou que ficasse quieta. Relatou, outrossim, que, durante o golpe de esganadura, conseguiu se desvencilhar do réu, informando, ainda, que o réu tentou tomar o celular da sua mão, e, por sua vez, que, durante a luta corporal, deixou o seu celular cair, momento em que se livrou do réu e correu com o seu filho. Confirmou, por sua vez, que, desde o início, percebeu que se tratava de um roubo, afirmando, ainda, que a sua casa estava totalmente revirada, com as vestes do guarda-roupas ao chão e quarto bagunçado, informando, a seu turno, que o réu teria se escondido no banheiro ao ouvir a sua chegada na residência. Negou, ainda, que o réu tivesse pedido desculpas pelo ocorrido, informando, outrossim, que somente teve contato com o réu, ao longe, na Delegacia. Afirmou, a seu turno, que, atualmente, não deixa mais a janela e a porta dos fundos da sua casa abertas, afirmando, ainda, que não mora mais no mesmo local, confirmando, ainda, que, na época, deixava a janela e a porta abertas. Confirmou, por sua vez, que o réu a ameaçou de morte durante a luta corporal, dizendo que a mataria, caso não ficasse quieta, afirmando, ainda, que ficou com medo, acreditando que o réu estivesse com uma arma sob a blusa, entrando em luta corporal com ele por causa disto. Negou, a sua vez, que tenha tido algum relacionamento amoroso com o réu.

A testemunha Azenilda Bersanette Lourenço, ao prestar seu depoimento em pretório, disse que, na data do fato, estava em patrulhamento com o seu parceiro, quando foi informada, via rádio, sobre um roubo no bairro Nova Jales. Narrou, ainda, que, com o apoio de outras viaturas, fizeram contato com a vítima, a qual informou as características do autor e o sentido que ele seguiu, relatando, outrossim, que fizeram um patrulhamento pelo bairro Pedro Nogueira, quando localizaram o réu. Relatou, a seu turno, que o réu empreendeu fuga, quando a viatura policial se aproximou, tendo dispensado um objeto no solo, informando, ainda, que o réu pulou o muro de uma residência, pelos fundos. Narrou, em acréscimo, que seguiram no encalço do réu, informando, a seu turno, que o seu companheiro logrou êxito em abordá-lo na residência, escondido no interior de um banheiro. Informou, outrossim, que encontraram um espeto dobrado no local onde o réu tinha dispensado o objeto. Disse, por sua vez, que o réu não quis apresentar declarações sobre o fato, quando foi questionado. Afirmou, a seu turno, que o celular da vítima foi encontrado na residência dela, o qual havia caído ao chão, quando ela entrou em luta corporal com o réu. Confirmou, ainda, que conhecia o nome do réu nos meios policiais, informando, a seu turno, que não tem conhecimento dos delitos que ele praticou. Confirmou, por sua vez, que a vítima declarou que tinha sofrido um golpe "mata-leão" do réu, quando foi abordada em sua casa, e, ainda, que ela tinha entrado em luta corporal com o réu, sendo jogada no sofá, momento em que o celular caiu.

Confirmou, ainda, que o celular foi encontrado no próprio terreno do imóvel da vítima, confirmando, ainda, que o réu não estava na posse do referido aparelho celular quando foi abordado. Disse, outrossim, que o réu não indicou a localização do aparelho celular, informando, a sua vez, que encontraram o referido telefone em suas diligências no local do fato.

A testemunha Fabrício Rodrigues Leandro, de sua vez, ao prestar seu depoimento em juízo, disse que, na data do fato, receberam a informação de uma ocorrência de roubo em andamento e que se deslocaram ao local do fato. Narrou, ainda, que foram informados de que o réu teria se dirigido ao bairro Pedro Nogueira, informando, outrossim, que, neste bairro, avistaram um indivíduo com as mesmas características descritas como autor do fato. Relatou, em acréscimo, que o réu saiu correndo quando foram abordá-lo, informando, ainda, que saiu no encalço do dele, enquanto a sua parceira Azenilda solicitava apoio. Narrou, outrossim, que o réu ingressou em uma residência, saindo outro lado da rua, ingressando, em seguida, em outra residência, cujo morador era cadeirante, afirmando, a seu turno, que conseguiu abordar o réu dentro do banheiro. Relatou, ainda, que o réu havia dispensado algo quando estava correndo. Disse, a seu turno, que nada foi encontrado com o réu durante a revista pessoal. Informou, ainda, que algemaram o réu e o retiraram rapidamente do local, informando que havia o risco de linchamento, em razão da aglomeração de pessoas revoltadas com o ingresso do réu em uma casa que havia um cadeirante. Relatou, a sua vez, que retornaram à residência da vítima, a qual declarou que tinha sido surpreendida pelo réu em sua casa, e, ainda, que ele teria ingressado pela janela. Disse, em adição, que a vítima declarou que sofreu um golpe "mata-leão" do réu e que ele teria colocado algo em sua cabeça, acreditando que fosse uma arma. Disse, ainda, que, posteriormente, encontraram no caminho um espeto, que foi amassado para parecer uma arma, o qual foi usado pelo réu e que a vítima declarou não ter visto, mas sentido o objeto em sua cabeça, enquanto o réu declarava que estava armado. Relatou, a seu turno, que a vítima entrou em luta corporal com o réu, enquanto foi segurada pelo pescoço, e, ainda, que ambos caíram no sofá, quando o celular da vítima, já na posse do réu, caiu e se quebrou. Informou, em adição, que, nesse momento, a vítima conseguiu se desvencilhar do réu e saiu correndo da casa, momento em que a polícia foi acionada e as características do réu foram informadas. Negou, por sua vez, que tivesse agredido o réu, informando, ainda, que teve de usar força física para algemá-lo, e, outrossim, que não constou qualquer lesão no laudo pericial. Informou, a seu turno, que o réu já era conhecido nos meios policiais, informando, ainda, que havia medida protetiva da genitora do réu, e, a sua vez, que participou desta ocorrência. Disse, ainda, que, dias atrás, em outra ocorrência, o réu foi pego com uma pequena marreta embrulhada, informando, a seu turno, que o réu tentava simular uma arma com este objeto. Afirmou, a sua vez, que não se recorda de a vítima ter declarado que havia alguma marca nela decorrente da esganadura, afirmando, a seu turno, que se recorda dela ter mencionado que o réu a segurou pelo pescoço e que houve uma luta corporal, jogando-a no sofá, momento em que o celular dela caiu e quebrou a tela. Disse, a seu turno, que acredita que o celular foi devolvido à vítima.

O réu John Lenon Murilo Gomes de Oliveira Perrotti, por seu turno, ao exercer a sua autodefesa, negou que, na data do fato, tivesse ingressado no imóvel da vítima. Negou, outrossim, que tivesse agredido a vítima. Afirmou, por sua vez, que tinha um relacionamento com a vítima, afirmando, ainda, que a vítima realizava atividade como prostituta, e, outrossim, que respeitava a casa dela, não fazendo sexo em sua residência, por causa do filho dela, que era menor de idade. Disse, ainda, que solicitou que a vítima não levasse pessoas para a casa dela, a fim de realizarem programas com ela, em razão da criança. Narrou, a seu turno, que descobriu que a vítima estava usando crack, informando, ainda, que foi até a casa dela e a viu usando crack, momento em que ela saiu correndo da casa, declarando que tinha sido vítima de tentativas de roubo e de homicídio. Negou, a sua vez, que tivesse agredido a vítima. Relatou, ainda, que indagou a vítima sobre as suas câmeras de vigilância, informando, a seu turno, que a vítima declarou que não poderia ligá-las

por conta das atividades reprováveis que praticava no local. Disse, a seu turno, que a vítima fumava crack e a criança inalava a fumaça. Narrou, por sua vez, que, dias antes do fato, encontrou-se com a vítima e declarou que ela estava usando droga, afirmando, ainda, que a vítima negou o fato, e, a seu turno, que passou a seguir a vítima, encontrando-a na casa de um traficante, comprando droga. Negou, a seu turno, que, na data do fato, estivesse no imóvel da vítima, negando, a sua vez, que tivesse ingressado em seu imóvel. Afirmou, ainda, que, um dia antes do fato, viu a vítima usando crack, informando, outrossim, que a vítima o convidava para visitá-la em sua casa, e, por sua vez, que também a convidava para frequentar a sua residência, afirmando, em acréscimo, que tinham um relacionamento sexual. Afirmou, em adição, que estava ajudando financeiramente a vítima para o sustento da criança, informando, ainda, que a ajudava com o dinheiro do seu trabalho. Relatou, por sua vez, que a vítima fazia faxina na casa de uma pessoa e que ela gastava todo o dinheiro do trabalho no consumo de drogas, afirmando, outrossim, que a vítima tinha ido mais cedo em sua casa, pedindo R\$200,00 emprestado para comprar mantimentos ao filho. Disse, em adição, que a vítima usou o dinheiro do empréstimo para aquisição de drogas, informando, a seu turno, que, ao chegar na casa da vítima, à tarde, o portão estava aberto, e, por sua vez, que tinha acesso à casa da vítima. Disse, em acréscimo, que, na ocasião, a vítima se assustou, porque havia declarado que ela estava usando crack perto da criança, afirmando, ainda, que a vítima saiu correndo e gritando, acusando-o de tentar roubá-la. Negou, ainda, que estivesse na posse de alguma arma, afirmando, a seu turno, que estava com um litro de conhaque e um litro de groselha, que havia comprado naquela ocasião. Negou, a seu turno, que estivesse com um espeto em sua posse, afirmando, ainda, que este objeto não foi encontrado em sua posse, negando, outrossim, que estivesse na posse de alguma arma. Negou, a sua vez, que, na data do fato, estivesse alcoolizado ou drogado, afirmando, ainda, que não tinha feito a ingestão de bebida alcoólica, e, outrossim, que não era usuário de cocaína ou crack, sendo apenas usuário de maconha, informando, a seu turno, que, eventualmente, fazia a ingestão de conhaque para se alimentar. Afirmou, a seu turno, que morava sozinho, e, por sua vez, que exercia a atividade de gesseiro, bem como trabalhava na colheita de laranja. Negou, por sua vez, que tivesse tentado realizar a subtração do celular da vítima, afirmando, ainda, que já possuía um celular. Negou, a seu turno, que tivesse algum problema de saúde.

O réu John Lenon Murilo Gomes de Oliveira Perrotti, novamente interrogado em razão do aditamento da denúncia, ao exercer a sua autodefesa, negou os fatos vertidos na denúncia, afirmando, por sua vez, que a vítima era uma mulher de programa e que ela morava na rua da sua casa. Disse, ainda, que a vítima saía em sua companhia, e, por sua vez, que já estavam se relacionando há dois meses. Afirmou, outrossim, que cuidava do filho de 4 anos de idade da vítima, afirmando, ainda, que concedia empréstimos para que ela cuidasse do sustento da criança, e, por sua vez, que a vítima não comprava nada para a criança. Disse, em acréscimo, que a vítima gastava todo o dinheiro no consumo de drogas, e, ainda, que ela estava fumando crack perto da criança, enquanto assistia vídeos pornográficos no sofá da sala. Disse, ainda, quando chegou na casa da vítima, que a viu usando crack, afirmando, outrossim, que ela saiu correndo, quando se dirigiu a ela para conversarem, e, por sua vez, que a vítima o acusava de que estaria tentando roubá-la. Negou, a seu turno, que tivesse tentado arrebatado o celular da vítima em algum momento, negando, ainda, que tivesse antecedentes criminais por roubo com emprego de arma. Relatou, a sua vez, quando questionado sobre o que teria motivado as acusações que lhe imputaram, que, um dia antes do fato, disse que denunciaria a vítima ao Conselho Tutelar, em razão do hábito dela de fumar droga perto da criança, informando, a seu turno, que a vítima ficou com raiva e o obrigou a deixar a casa. Afirmou, em adição, que a vítima estava fazendo vários programas sexuais perto da criança, afirmando, ainda, que não se relacionava com a vítima perto do filho dela. Disse, ainda, que a casa da vítima era habitada por vários homens que bebiam cerveja e usavam drogas. Negou, a seu turno, que tivesse tentado roubar a vítima. Confirmou, a sua vez, que cuidava do filho da vítima por afeto, informando, ainda, que ele tinha 4 anos de idade, e, por sua vez, que a vítima não o levava para a escola. Confirmou, ainda, que namorou a

vítima por dois meses, informando, outrossim, que não teve um relacionamento apenas em decorrência dos programas sexuais. Negou, a sua vez, todos os fatos que lhe foram imputados. Afirmou, a seu turno, que não se recorda do nome do filho da vítima, afirmando, ainda, que já está há 11 meses preso.

Analisando-se os elementos de convicção, com a devida circunspeção, conclui-se, heurísticamente, que o acervo probatório suporta o acolhimento da pretensão acusatória.

A materialidade do crime de roubo se encontra estribada no auto de prisão em flagrante (fls.01), auto de exibição e apreensão (fls.15) e laudo pericial sobre o objeto apreendido (fls.139/142).

A seu turno, a autoria revelou-se inconcussa, tendo a vítima realizado o reconhecimento do réu, tanto na fase extrajudicial (fls.06), como em audiência.

Com efeito, o acervo probatório mostrou-se coeso, em nada disforme.

A vítima confirmou o roubo.

O réu, por sua vez, apresentou versão visceralmente oposta, a qual, contudo, não foi confortada por qualquer halo de prova.

A rigor, ao exercer a sua autodefesa, negou a prática do roubo, aduzindo, no ponto, que a vítima era uma mulher de programa, com a qual mantinha certo relacionamento.

Sublinhou, outrossim, que estava preocupado com o filho da vítima, em razão do comportamento desta última, a qual usava drogas, e, também, levava homens para a sua casa.

De todo modo, quadra aqui destacar, que, nada obstante a sua aparente demonstração de afeto ao menino, ao ser indagado a respeito do nome da criança, sequer soube responder.

De outro bordo, em momento algum, a vítima fez qualquer alusão ao fato de ter mantido relacionamento amoroso com o réu, como, também, nada disse sobre eventual discussão envolvendo o seu comportamento e a criança.

Nessa quadratura, em um olhar cortante do acervo probatório, a versão apresentada pelo réu não encontra calço em qualquer elemento de convicção.

Demais disso, de ver-se que, malgrado não ser debitado à defesa o ônus da prova, por evidente, ao deixar de postular pela acareação entre o réu e a vítima, perdeu a chance de gerar eventual estado de dúvidas.

Com efeito, considerando-se que as partes são as gestoras das provas, cabe, exclusivamente, a estas a indicação das provas que deverão ser produzidas, considerando-se que, a nosso viso, diante do sistema acusatório, o artigo 156 do Código de Processo Penal não subsiste, diante do filtro constitucional.

Nessa ordem de ideias, sem embargo do respeito tributado ao exercício da autodefesa, no caso em tablado, a versão apresentada pelo réu se mostra disforme, porquanto não guarda contato com os significantes do processo.

A rigor, o predito réu, para além de apresentar versão contraditória, em momento algum justificou o motivo pelo qual estaria na posse de um espeto de churrasco retorcido, simulando a forma de uma arma de fogo, bem como o fato de ter se evadido da presença da polícia, quando houve a tentativa da sua abordagem.

Debruçando-me sobre a prova oral, a autoria revelou-se inconcussa, tanto pelas declarações da vítima, bem como pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo.

A vítima Ligiane da Silva, ao ser ouvida em pretório, relatou, a seu turno, que, na ocasião, avistou o réu atrás do box do seu banheiro, quando foi rendida por ele, juntamente com o seu filho de 05 anos de idade.

Confirmou, a seu turno, que o réu apenas simulou que estava armado com algo sob a camiseta, afirmando, ainda, que o réu ficava com a mão sob as vestes, informando, outrossim, que o réu tinha apontado a suposta arma em sua cabeça quando foi rendida no banheiro.

Informou, por sua vez, que, na ocasião, não chegou a ver o objeto que o réu estava portando, salientando, ainda, que somente tomou conhecimento do que se tratava quando foi à Delegacia, após a prisão do réu, informando, outrossim, que o réu havia arremessado o referido objeto no mato durante a perseguição policial.

Afirmou, em adição, que o réu se levantou e lhe desferiu um golpe “mata-leão”, afirmando, ainda, que o réu simulou que estava com uma arma sob a camisa, pedindo para que não gritasse.

Relatou, em acréscimo, que o seu filho começou a gritar, afirmando, ainda, que o réu começou a enforcá-la, jogando-a no sofá.

Disse, outrossim, que entraram em luta corporal, momento em que o réu tomou posse do seu celular.

Confirmou, a seu turno, que o réu apenas simulou que estava armado com algo sob a camiseta, afirmando, ainda, que o réu ficava com a mão sob as vestes, informando, outrossim, que o réu tinha apontado a suposta arma em sua cabeça quando foi rendida no banheiro.

Confirmou, por sua vez, que o réu a ameaçou de morte durante a luta corporal, dizendo que a mataria, caso não ficasse quieta, afirmando, ainda, que ficou com medo, acreditando que o réu estivesse com uma arma sob a blusa, entrando em luta corporal com ele por causa disto.

A testemunha Azenilda Bersanette Lourenço, ao prestar seu depoimento em pretório, disse que, na data do fato, estava em patrulhamento com o seu parceiro, quando foi informada, via rádio, sobre um roubo no bairro Nova Jales.

Narrou, ainda, que, com o apoio de outras viaturas, fizeram contato com a vítima, a qual informou as características do autor e o sentido que ele seguiu, relatando, outrossim, que fizeram um patrulhamento pelo bairro Pedro Nogueira, quando localizaram o réu.

Relatou, a seu turno, que o réu empreendeu fuga, quando a viatura policial se aproximou, tendo dispensado um objeto no solo, informando, ainda, que o réu pulou o muro de uma residência, pelos fundos.

Narrou, em acréscimo, que seguiram no encalço do réu, informando, a seu turno, que o seu companheiro logrou êxito em abordá-lo na residência, escondido no interior de um banheiro.

Informou, outrossim, que encontraram um espeto dobrado no local onde o réu tinha dispensado o objeto.

A testemunha Fabrício Rodrigues Leandro, de sua vez, ao prestar seu depoimento em

juízo, disse que, na data do fato, receberam a informação de uma ocorrência de roubo em andamento e que se deslocaram ao local do fato.

Relatou, em acréscimo, que o réu saiu correndo quando foram abordá-lo, informando, ainda, que saiu no encalço do dele, enquanto a sua parceira Azenilda solicitava apoio.

Narrou, outrossim, que o réu ingressou em uma residência, saindo outro lado da rua, ingressando, em seguida, em outra residência, cujo morador era cadeirante, afirmando, a seu turno, que conseguiu abordar o réu dentro do banheiro.

Relatou, ainda, que o réu havia dispensado algo quando estava correndo.

Disse, em adição, que a vítima declarou que sofreu um golpe “mata-leão” do réu e que ele teria colocado algo em sua cabeça, acreditando que fosse uma arma.

Relatou, a seu turno, que a vítima entrou em luta corporal com o réu, enquanto foi segurada pelo pescoço, e, ainda, que ambos caíram no sofá, quando o celular da vítima, já na posse do réu, caiu e se quebrou.

O réu, a sua vez, em compêndio, negou todos os fatos que lhe foram imputados.

Neste eito, havendo elementos que permitam a emissão de um juízo de segurança acerca da autoria, da tipicidade, da antijuridicidade e da culpabilidade, não se cogita de qualquer tergiversação com a prova.

Nessa linha de intelecção, havendo a subtração de coisa alheia, com emprego de violência e grave ameaça contra a vítima, o crime de roubo deve ser reconhecido.

De toda sorte, antes de incursionar sobre as circunstâncias judiciais que integram a pena base, dou-me pressa em alijar as circunstâncias alteadas pelo Ilustre Promotor de Justiça como fatores fundantes da exasperação da pena.

Sem embargo do respeito que nutrimos pelo Ilustre Promotor de Justiça, no que atine às circunstâncias ensejadoras da exasperação da pena, ousamos divergir de seu entendimento.

Deveras, o fato de o roubo ter sido praticado, no interior de uma residência, não rende ensanchar à exasperação da pena, porquanto caso o legislador tivesse vislumbrado maior desvalor da ação, decerto, teria engendrado uma tessitura normativa própria a abarcar o roubo em interior de residência, o que não ocorreu.

Por sua vez, não houve qualquer produção de prova segura acerca do fato de o comportamento atribuído ao réu ter ocasionado traumas na vítima, com abalo de suas esferas psicológica e emocional, tampouco que em razão do evento houve alteração de seu padrão comportamento.

Outrossim, não há prova segura no sentido de que a mudança de endereço decorreu, de forma exclusiva, do comportamento atribuído ao réu.

De sua vez, no concernente à fixação da pena, calha trazer à talho algumas considerações.

De fato, o réu ostenta vários registros criminais sob o pálio do trânsito em julgado (fls.80/106).

Nesse lanço, em conformidade com o preconizado pelo Ministério Público, os registros alcançados pelo período depurador serão considerados como maus

anteriores, para fins de elevação da pena em 1/6, na primeira fase da dosimetria, a saber, os processos 0000429-71.2008.8.26.0297 (fls. 80/81) e 0006131-31.2010.8.26.0619 (fls.84/85).

No mesmo trilho, a seu turno, serão considerados como circunstância agravante de reincidência os processos 1500871-21.2019.8.26.0541 (fls. 80), 1500871-21.2019.8.26.0541 (fls. 82) e 0002146-49.2013.8.26.0619 (fls. 83), os quais não foram atingidos pelo período depurador, exasperando-se a pena em 1/6. De outro bordo, sem embargo do respeito que nutrimos pelo Ilustre Promotor de Justiça, a majorante do emprego de arma branca não deve prosperar.

Nesse eito, a prova colhida nos autos não revelou substrato necessário que justifique a majorante inculpada no inc. VII, do §2º, do art. 157, do Código Penal.

Nos dizeres de Guilherme de Souza Nucci, em Código Penal Comentado, 21ª edição, página 843, "Arma é o instrumento utilizado para defesa ou ataque."

Noutros dizeres, o réu se utilizou um espeto de churrasco retorcido (fls.20/21), modelando-o para que tivesse o vulto de uma arma de fogo, quando escamoteada sob as suas vestes.

Nessa senda, da prova amealhada nos autos, não houve o emprego do referido objeto pelo réu para ataque ou defesa, e, por sua vez, segundo o relato da vítima, o réu mantinha o objeto sob a sua camisa, a fim de intimidá-la, para que pensasse que se tratava de uma arma de fogo.

Por sua vez, a despeito do laudo pericial, que constatou a eficácia do objeto para a realização da ação delitiva, sendo instrumento intimidador e de alta potencialidade lesiva, podendo ser utilizado como instrumento perfurante ou contundente (fls.139/142), o simulacro não foi, efetivamente, empregado contra a vítima para lesioná-la, ou, ainda, para vergá-la.

Ao que tudo indica, o réu, quando de seu comportamento, louvou-se de desforço físico contra a vítima, não havendo qualquer halo de prova a ensejar o reconhecimento de que, concretamente, empregou o objeto com o fito de vergá-la.

Outrossim, de ver-se que, o porte do objeto, vistosamente não pode ser confundido com o emprego.

Deveras, a própria vítima asseverou que, a rigor, somente foi ver o objeto na delegacia.

Carrego, em adição, que, na quadra atual, parcela da dogmática de escol pontifica que somente pode ser considerada como arma branca, a arma própria, sob pena de interpretação extensiva, ampliando-se, demasiadamente, a incidência do tipo penal em detrimento do réu. (Nesse sentido, Cezar Roberto Bitencourt, Tratado de Direito Penal, 16ª Edição, pag 133).

Deveras, de se gizar, que a tessitura normativa abandonou a expressão com o emprego de arma, passando, assim, a caracterizar a majorante pelo emprego de arma branca, o que, a rigor, deve guardar ponto de contato com as armas próprias, até porque, ontologicamente, com a devida vênua aos entendimentos divergentes, um espeto retorcido não pode ser considerado arma, ainda que possa ser empregado para agredir determinada pessoa.

Demais disso, se não houve o emprego efetivo da arma, mas, ao reverso, combate físico, não se cogita da incidência da majorante, a qual reclama o e seu emprego, de molde que a arma se ponha como verdadeiro instrumental a premir e vergar a

vítima, demovendo-a de eventual reação, ou, ainda, a impedindo de manter a coisa consigo.

De sua vez, deve ser afastada a predita majorante.

De sua vez, de rigor o reconhecimento da forma tentada, na medida em que, nos termos do depoimento da testemunha policial, o aparelho foi encontrado, no terreno da vítima.

Nessa quadratura, indisputável a forma tentada.

Por sua vez, tendo-se em linha de conta que o bem, ao que tudo indica, não chegou a ser retirado do domicílio da vítima, tendo havido o impedimento em razão do embate corporal, quer-nos parecer razoável a redução pela metade da pena.

Nessa senda, cabível a diminuição da pena decorrente da tentativa, a qual deverá ocorrer no patamar de 1/2.

Assentadas estas linhas propedêuticas, doravante, passo à dosimetria da pena, observando-se, no ponto, o sistema trifásico.

Passando em revista aos termos do art. 59 do Código Penal, diante dos maus antecedentes (fls. 80/81 - 0000429-71.2008.8.26.0297 e fls. 84/85 - 0006131-31.2010.8.26.0619), a pena deverá ser exasperada em 1/6. De resto, à falta do suporte probatório mínimo nada há a ser levado em consideração no que alude à personalidade do réu, tampouco no que toca às circunstâncias e consequências do crime. Por seu turno, no mesmo viés, nada a ser considerado no que alude aos motivos do crime e à sua conduta social. Nesse toar, fixo a pena base em 04 (anos) e 08 (meses) de reclusão, e 11 (onze) dias multa, atribuindo-se a cada dia multa o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, considerando-se, para tanto, a ausência de elementos que digam com a maior capacidade econômica por parte do réu.

Na segunda fase da dosimetria da pena, deve ser reconhecida a agravante da reincidência (fls. 80 - 1500871-21.2019.8.26.0541, fls.82 - 1500871-21.2019.8.26.0541 e fls. 83 - 0002146-49.2013.8.26.0619), exasperando-se a pena em 1/6, fixando-se a pena provisória em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias multa.

Por derradeiro, na terceira e última fase do sistema trifásico, nos termos da fundamentação, afastada a majorante do emprego de arma branca, e, por sua vez, reconhecida a minorante da tentativa, reduzo a pena ao patamar de 1/2, de molde que a pena fica estabelecida em 2 anos, 8 meses e 20 dias, 6 dias-multa

O regime de cumprimento de pena deve ser estabelecido em conformidade com o quantum de pena fixado, considerando-se, outrossim, as circunstâncias judiciais e a reincidência.

No caso em tablado, divisa-se, de forma cartesiana, certa homogeneidade delinquencial concernente aos crimes patrimoniais, e, por sua vez, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como da reincidência, o regime fechado é o que desponta como mais consentâneo.

De sua vez, tratando-se de crime matizado pela violência e grave ameaça à pessoa, bem como havendo a reincidência em crime doloso, não se cogita da perspectiva de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

No mesmo toar, diante do quantum de pena, não é possível acenar para suspensão condicional da execução da pena.

Tendo o réu permanecido preso durante o curso de processo, e tendo sido fixado o regime inicial fechado, não se justifica a concessão da liberdade provisória, a fim de que recorra em liberdade, devendo, neste eito, permanecer preso, até porque do ponto de vista processual, a base empírica que serviu de substrato ao decreto preventivo permanece incólume.

Com efeito, inalterado o substrato fático que escorou o cerceio cautelar da liberdade, diante do título condenatório, não se justifica, neste átimo, a revogação da prisão preventiva.

Expeça-se, pois, guia de execução provisória, recomendando-se o réu onde se encontra preso.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar JOHN LENON MURILO GOMES DE OLIVEIRA PERROTTI como incurso no artigo 157, caput, c.c. art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 6 dias-multa, correspondendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente a partir da data do fato criminoso. Observe-se, por seu turno, a Resolução nº113/2010 do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 9º A guia de recolhimento provisória será expedida ao Juízo da Execução Penal após o recebimento do recurso, independentemente de quem o interpôs, acompanhada, no que couber, das peças e informações previstas no artigo 1º.

Neste eito, diante da interposição de recurso, expeça-se guia de execução provisória, nos termos do artigo nono da referenciada Resolução, cabendo salientar que a interposição de recurso pelo Ministério Público objetivando o aumento da pena não interdita a expedição da guia de execução provisória, porquanto na contingência de ocorrer o aumento da pena, proceder-se-á a novo cálculo, de molde a permitir a inferência se, diante da nova pena, o sentenciado teria o lapso para progressão. Assim, caso tenha progredido, diante do redimensionamento da pena, com a sua exasperação, não tenha mais lapso suficiente, sendo necessário, poderá ser expedido novo mandado de prisão, caso, por evidente, tenha progredido para regime mais benéfico.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontrar.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça-se guia de execução definitiva; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com suas devidas identificações, acompanhadas de cópia deste pronunciamento judicial; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; e d) adotem-se as cautelas legais, arquivando-se com baixa, após a certificação, se o caso, da ausência de pendências.

Oportunamente, após o trânsito, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

No que alude ao espeto de churrasco apreendido (fls.15), não se tratando de objeto ilícito, manifestem-se as partes.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Jales, 12 de outubro de 2022.

Fábio Antonio Camargo Dantas

Juiz de Direito